

Waris

Memahami pembahagian warisan dalam undang-undang Islam — meliputi jenis-jenis waris, kategori asabah, dan cara pewarisan harta si mati mengikut hukum faraid.



Jenis-Jenis Waris

Dalam ilmu faraid, waris dibahagikan kepada beberapa kategori utama berdasarkan cara mereka menerima bahagian harta pusaka si mati.

1

Ashabul Furudh

Waris yang menerima bahagian tetap yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Bahagian mereka tidak berubah dan diutamakan sebelum golongan lain.

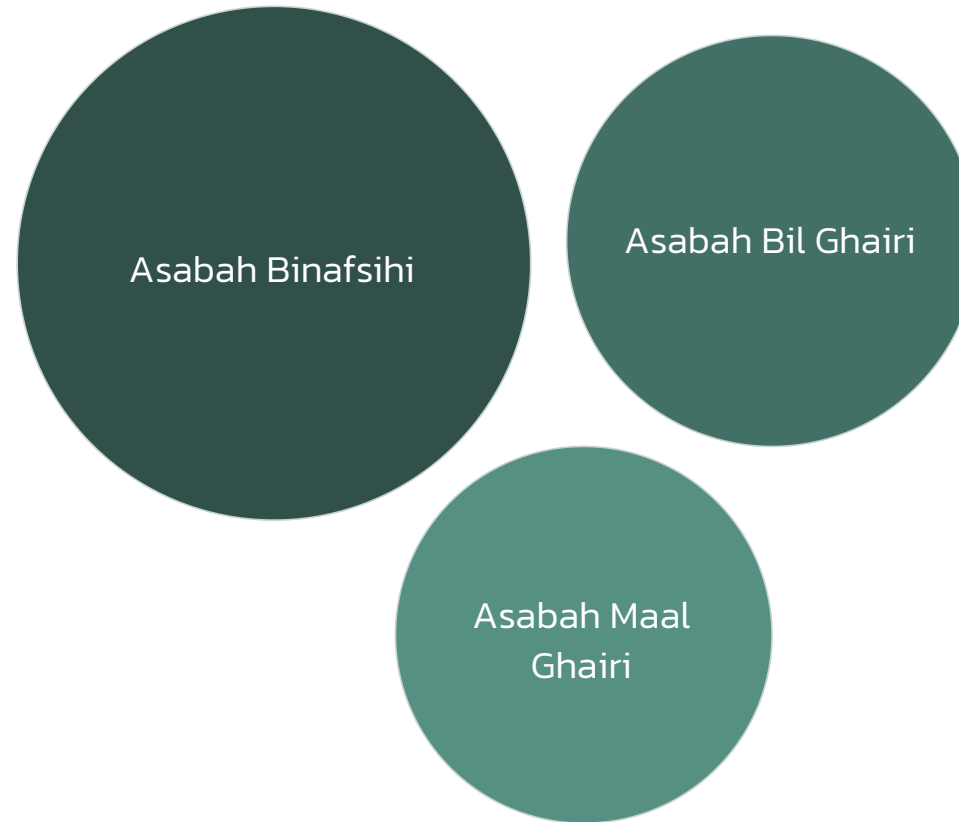
2

Asabah

Waris yang menerima baki harta selepas bahagian Ashabul Furudh diambil. Bahagian mereka tidak ditetapkan secara khusus, tetapi bergantung kepada lebihan harta.

Jenis-Jenis Asabah

Asabah dibahagikan kepada tiga jenis utama berdasarkan cara mereka memperoleh status asabah dan hubungan mereka dengan si mati.



Ketiga-tiga jenis asabah ini menentukan bagaimana baki harta si mati diagihkan selepas Ashabul Furudh mengambil bahagian masing-masing. Memahami perbezaan antara ketiga-tiga jenis ini adalah penting untuk pengiraan faraid yang tepat.

Asabah Binafsihi

Asabah Binafsihi ialah waris yang menjadi asabah dengan sendirinya tanpa memerlukan orang lain. Golongan ini terdiri daripada waris lelaki yang tidak terhalang oleh waris lain.

1

Anak Lelaki

Anak lelaki si mati adalah asabah binafsihi yang paling utama. Beliau menerima baki harta selepas Ashabul Furudh mengambil bahagian mereka.

2

Cucu Lelaki

Cucu lelaki melalui anak lelaki turut termasuk dalam kategori ini. Walau bagaimanapun, kehadirannya boleh dihalang oleh anak lelaki si mati.

3

Bapa & Datuk

Bapa dan datuk sebelah bapa juga termasuk dalam asabah binafsihi. Mereka mendapat bahagian fardu ($1/6$) dan juga boleh menjadi asabah bergantung kepada waris lain yang hadir.

4

Saudara & Anak Saudara

Saudara lelaki seibu sebapa, sebapa sahaja, serta anak-anak mereka juga termasuk dalam golongan asabah binafsihi mengikut susunan keutamaan yang ditetapkan.

Contoh Pengiraan: Asabah Binafsihi

Berikut adalah tiga contoh kes yang menunjukkan bagaimana waris asabah binafsihi menerima bahagian harta mengikut susunan waris yang hadir.

Kes 1

Datuk: $1/6$

Anak Lelaki: ع (baki)

Ibu: $1/6$

Suami: $1/4$

Anak lelaki menjadi asabah dan menerima baki selepas semua fardu diambil.

Kes 2

Datuk: ع (baki)

Ibu: $1/3$

Suami: $1/2$

Tiada anak — datuk menjadi asabah dan menerima baki harta.

Kes 3

Bapa: $1/6$

Datuk: م (mahjub)

Cucu Lelaki: ع

Ibu: $1/6$

Suami: $1/4$

Cucu lelaki menjadi asabah apabila anak lelaki tiada. Datuk pula terhalang oleh bapa.

Asabah Bil Ghairi

Asabah Bil Ghairi ialah waris perempuan yang menjadi asabah disebabkan oleh kehadiran waris lelaki yang setaraf dengannya. Tanpa kehadiran waris lelaki tersebut, mereka akan kekal sebagai Ashabul Furudh sahaja.



Anak Perempuan + Anak Lelaki

Anak perempuan menjadi asabah bersama anak lelaki. Bahagian dibahagi: lelaki mendapat dua kali ganda perempuan.



Cucu Perempuan + Cucu Lelaki

Cucu perempuan menjadi asabah apabila hadir bersama cucu lelaki melalui anak lelaki. Pembahagian sama seperti prinsip anak.



Saudara Perempuan + Saudara Lelaki

Saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa menjadi asabah apabila hadir bersama saudara lelaki mereka yang setaraf.

i Prinsip utama: **Lelaki mendapat dua bahagian berbanding perempuan** — mengikut kaedah "liz-zakari mithlu hazzil unthayayn".

Contoh Pengiraan: Asabah Bil Ghairi

Contoh-contoh berikut menggambarkan bagaimana anak atau saudara perempuan menjadi asabah apabila hadir bersama pasangan lelaki mereka dalam pembahagian harta pusaka.

Kes 1

Bapa: $1/6$

Cucu Lelaki: ϵ

Cucu Perempuan: (bersama cucu lelaki — asabah)

Ibu: $1/6$

Suami: $1/4$

Cucu perempuan menjadi asabah bil ghairi melalui kehadiran cucu lelaki.

Kes 2

Suami: $1/4$

Anak Perempuan: ϵ (bersama anak lelaki)

Anak Lelaki: ϵ

Ibu: $1/6$

Anak perempuan menjadi asabah — bahagian anak lelaki dua kali ganda anak perempuan.

📌 **Kes 3 — Mahjub:** 2 Saudara Perempuan SS = ϵ (mahjub) | 2 Cucu Perempuan = ϵ (mahjub) | Suami = $1/4$. Waris ini terhalang apabila ada waris yang lebih hampir.

Asabah Maal Ghairi

Asabah Maal Ghairi ialah waris perempuan yang menjadi asabah apabila hadir bersama waris perempuan lain yang berbeza kelas, bukan pasangan lelaki mereka sendiri. Ini berlaku khusus kepada saudara perempuan apabila hadir bersama anak atau cucu perempuan si mati.

Syarat Utama

Saudara perempuan (seibu sebapa atau sebapa) menjadi asabah maal ghairi apabila hadir bersama anak perempuan (AP) atau cucu perempuan (CP) si mati — tanpa kehadiran saudara lelaki mereka sendiri.

Kenapa Berlaku?

Anak perempuan tidak boleh menjadikan saudara perempuan sebagai asabah bil ghairi kerana mereka bukan dari kelas yang sama. Oleh itu, saudara perempuan menerima status asabah maal ghairi secara khas dalam situasi ini.

Kesan

Saudara perempuan yang menjadi asabah maal ghairi akan menerima baki harta selepas semua Ashabul Furudh mengambil bahagian mereka, sama seperti waris asabah yang lain.

Kombinasi Asabah Maal Ghairi

Berikut adalah kombinasi waris yang menjadi asabah maal ghairi. Syarat utama: **Anak Perempuan (AP)** atau **Cucu Perempuan (CP)** mesti hadir bersama **Saudara Perempuan (SP-SS atau SP-SB)**.

Kombinasi Waris	Bahagian
AP + SPSS	$1/2 + \xi$
AP + SPSB	$1/2 + \xi$
CP + SPSS	$1/2 + \xi$
CP + SPSB	$1/2 + \xi$
AP + CP + SPSS	$1/2 + 1/6 + \xi$
AP + 2CP + SPSS/SB	$1/2 + 1/6 + \xi$
2AP + CP + SPSS/SPSB	$2/3 + \rho + \xi$

 **Nota:** "ρ" bermaksud mahjub (terhalang), "ξ" bermaksud asabah (menerima baki), SS = seibu sebapa, SB = sebapa sahaja.

Cara Pewarisan Asabah

Terdapat tiga senario utama yang menentukan berapa banyak harta yang diterima oleh waris asabah, bergantung kepada baki harta selepas Ashabul Furudh mengambil bahagian mereka.



Tidak Menerima Apa-Apa (ع — Habis)

Waris asabah tidak menerima sebarang harta kerana semua harta telah habis diagihkan kepada Ashabul Furudh. Ini berlaku dalam kes "aul" di mana kadar fardu melebihi 100%.



Menerima Sedikit Baki Harta

Waris asabah menerima sebahagian kecil daripada baki harta si mati. Ini berlaku apabila Ashabul Furudh mengambil bahagian besar tetapi masih ada sedikit lebihan.



Menerima Bahagian Banyak

Waris asabah menerima bahagian yang besar apabila tiada ramai Ashabul Furudh atau bahagian mereka kecil, meninggalkan lebihan yang banyak kepada asabah.

Perbezaan: Ashabul Furudh vs Asabah

Memahami perbezaan antara dua golongan waris utama ini adalah penting dalam pengiraan faraid yang tepat dan adil.

Aspek	Ashabul Furudh	Asabah
Bahagian	Ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis	Tidak ditetapkan — bergantung kepada baki harta
Keutamaan	Diutamakan — mengambil bahagian dahulu	Mengambil bahagian selepas Ashabul Furudh
Masalah Aul	Boleh berlaku — bahagian dikurangkan secara berkadaran	Tidak boleh berlaku — hanya menerima baki
Contoh	Suami, isteri, ibu, bapa	Anak lelaki, saudara lelaki

Persamaan: Ashabul Furudh & Asabah

Walaupun terdapat banyak perbezaan antara Ashabul Furudh dan Asabah, kedua-dua golongan ini berkongsi beberapa ciri asas yang menyatukan mereka dalam sistem faraid Islam.



Mendapat Harta Pusaka

Kedua-dua golongan berhak mendapat harta daripada peninggalan si mati. Tiada satu pun yang dikecualikan daripada hak mewarisi harta pusaka.



Mendapat Kadar Masing-Masing

Setiap golongan mendapat kadar yang telah ditentukan oleh hukum syarak — sama ada kadar tetap bagi Ashabul Furudh atau baki harta bagi Asabah.



Waris Yang Sah

Kedua-dua golongan adalah waris yang diiktiraf secara sah dalam Islam dan undang-undang faraid, sama ada melalui hubungan nasab, perkahwinan, atau wala'.

✓ Kesimpulan: Sistem faraid Islam memastikan setiap waris yang layak mendapat hak mereka melalui kaedah pembahagian yang adil dan sistematik.